

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 780

15 de octubre de 2025

Presentado por el señor *Rivera Schatz* (*Por Petición*)

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para crear la “Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alejandro Benítez Ripoll”; declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre esta materia; imponer obligaciones a establecimientos de alimentos, instituciones educativas públicas y privadas ~~y entidades postsecundarias~~; establecer disposiciones sobre acceso con alimentos seguros; autorizar reglamentación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las alergias alimentarias son una condición médica seria que impacta significativamente la vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Para quienes viven con alergias severas, la exposición a ciertos alimentos puede provocar reacciones que van desde síntomas leves hasta anafilaxia, una emergencia médica potencialmente mortal. Esta realidad genera un riesgo constante y limita la participación plena y segura de estas personas en espacios escolares, laborales, recreativos, sociales y comerciales.

A diferencia de otras condiciones de salud, las alergias alimentarias no son visibles. Esta invisibilidad puede llevar a actitudes de descuido, incredulidad o falta de preparación en muchos entornos, tanto públicos como privados. Para quienes viven con esta condición, cada actividad cotidiana, como asistir a clases, participar en una

celebración o comer en un restaurante, puede convertirse en un momento de inseguridad, ansiedad o exclusión. Comer fuera de casa, por ejemplo, representa una de las experiencias más limitantes, debido a la falta de protocolos claros, personal capacitado y sensibilidad hacia las instrucciones específicas que requieren estas condiciones. Los errores, aunque prevenibles, se repiten con frecuencia, y muchas veces no hay una verdadera asunción de responsabilidad. Con las herramientas adecuadas y la orientación correcta, muchas de estas situaciones podrían prevenirse. La implementación de protocolos claros representa una oportunidad real de reducir riesgos y mejorar significativamente la calidad de vida de esta población.

A pesar de lo prevenibles que pueden ser muchas de estas situaciones, no existe un marco legal local que exija estas prácticas. A pesar de los avances en el conocimiento médico y de las protecciones que ofrecen leyes federales como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Puerto Rico no cuenta con un marco legal local y específico que atienda de manera integral la realidad de las personas con alergias alimentarias severas. El ADA reconoce que estas alergias pueden considerarse una discapacidad cuando limitan funciones vitales como comer, respirar o el funcionamiento del sistema inmunológico. Por su parte, la Sección 504 prohíbe la discriminación por razón de discapacidad en programas y actividades que reciben fondos federales, incluyendo instituciones educativas, hospitales y agencias gubernamentales. Sin embargo, estas leyes, aunque importantes, no cubren todos los aspectos prácticos ni establecen medidas concretas para entornos como restaurantes, actividades recreativas o espacios comerciales.

Actualmente, no existe uniformidad en la forma en que escuelas, restaurantes y otros espacios manejan las alergias alimentarias, lo que provoca incertidumbre, frustración y un alto nivel de riesgo para las personas afectadas. Por esta razón, Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones en Estados Unidos, necesita adoptar su propia política pública para atender esta condición de forma amplia, actualizada y adaptada a

su contexto. En ese ámbito, estados como Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, entre otros, han adoptado legislación que incluye la rotulación sobre alergias alimentarias y personal capacitado en los restaurantes. Por otro lado, estados como Arizona, Connecticut, Mississippi, Texas y Rhode Island, entre muchos otros, requieren guías estatales para manejo de alergias alimentarias en las escuelas. Esta Ley responde precisamente a esa necesidad y posiciona a Puerto Rico entre las jurisdicciones que han dado pasos concretos para proteger a las personas con alergias alimentarias mediante legislación específica y acción gubernamental coordinada.

Además, atiende situaciones como desastres naturales que exponen a esta población a riesgos aún mayores, al no existir protocolos de emergencia que garanticen su protección alimentaria en refugios u operaciones de ayuda humanitaria. Asimismo, se fortalece el posicionamiento de Puerto Rico como un destino turístico accesible y seguro para visitantes de los Estados Unidos e internacionales que viven con alergias alimentarias, promoviendo entornos de hospitalidad más responsables y preparados.

Esta Ley tiene como propósito establecer una política pública afirmativa que proteja a las personas con alergias alimentarias severas, promueva su inclusión en todos los espacios y prevenga situaciones de emergencia mediante medidas educativas, preventivas y de respuesta inmediata. Se reconocen derechos fundamentales como el acceso a información clara, a protocolos de emergencia, a alimentos seguros, y a la participación plena sin barreras ni discriminación. Se establece, además, obligaciones concretas para escuelas, restaurantes, agencias gubernamentales y establecimientos comerciales en Puerto Rico.

Esta legislación nace como iniciativa de Alejandro Benítez Ripoll, un joven puertorriqueño que vive con alergias alimentarias severas y que, junto a su familia, ha impulsado este esfuerzo tras haber experimentado en múltiples ocasiones la falta de sensibilidad, preparación y responsabilidad en torno a su condición médica. Su testimonio refleja el impacto real que estas barreras imponen sobre la calidad de vida de

quienes viven con esta condición, y representa un llamado urgente a crear una sociedad más justa, consciente y preparada.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.

Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Protección de Personas con Alergias Alimentarias en Puerto Rico”, también conocida como “Ley Alejandro Benítez Ripoll”.

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que las alergias alimentarias severas constituyen una condición de salud pública que puede poner en riesgo la vida de niños, jóvenes y adultos. Es deber del Gobierno proteger a estas personas mediante medidas preventivas, educativas y de respuesta rápida ante emergencias.

Se establece una política pública clara y afirmativa para promover la inclusión, la seguridad y la igualdad de condiciones para todas las personas con alergias alimentarias, mediante la creación de entornos informados, preparados y comprometidos con su bienestar.

Artículo 3.- Definiciones.

Las siguientes palabras o términos tendrán los significados que a continuación se expresan:

- (a) Alérgenos Alimentarios Principales: alimentos identificados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que pueden provocar reacciones alérgicas en el ser humano. Ellos son: leche,

1 huevos, pescado, mariscos crustáceos, frutos secos, maní, trigo, soya, y
2 sésamo.

3 (b) Alergias alimentarias: reacción adversa inmunológica a ciertas proteínas en
4 los alimentos, puede causar síntomas variados, desde leves hasta severos.

5 (c) Anafilaxia: reacción alérgica grave, potencialmente mortal, que involucra
6 problemas respiratorios.

7 (d) Epinefrina autoinyectable: inyección de epinefrina que es utilizada como un
8 medicamento de emergencia para tratar reacciones alérgicas potencialmente
9 severas (anafilácticas).

10 (e) Protocolo de manejo de alergias: Conjunto de guías escritas que establecen la
11 prevención, identificación y respuesta ante reacciones alérgicas.

12 (f) Establecimiento de alimentos: Cualquier lugar que prepare, manipule, sirva o
13 venda productos comestibles.

14 Artículo 4.- Obligaciones de Restaurantes y Establecimientos de Alimentos.

15 Los establecimientos deberán:

16 (a) Colocar un cartel informativo en el área de cocina y en zonas visibles al
17 público que describa los alérgenos más comunes y la importancia de notificar
18 alergias al personal.

19 ~~(b) Incluir advertencias claras en los menús que fomenten la comunicación entre~~
20 ~~clientes y personal sobre la presencia de alergias.~~

21 ~~(c) Asegurar que al menos un miembro del personal por turno haya recibido~~
22 ~~capacitación certificada sobre el manejo de alergias alimentarias.~~

(d) (b) Establecer protocolos internos para prevenir la contaminación cruzada de alimentos con alérgenos, y asegurar que el personal esté capacitado, conozca y pueda aplicar dichas medidas preventivas de manera efectiva.

(e) (c) Indicar de forma clara en los menús la presencia de alérgenos comunes en cada platillo, utilizando símbolos, códigos o leyendas uniformes conforme a guías del Departamento de Salud.

(f) (d) Informar a los consumidores sobre cualquier cambio en las recetas que pueda introducir nuevos alérgenos, ~~mediante avisos en el menú o señalización visible en el punto de venta.~~

(g) (e) Mantener protocolos de limpieza estrictos para superficies, utensilios y equipos, así como áreas designadas de preparación de alimentos libres de alérgenos cuando se atiendan pedidos de personas con alergias alimentarias conocidas.

(h) (f) El Departamento de Salud podrá establecer exenciones o ajustes regulatorios para microempresas o negocios de alimentos que operen con recursos limitados, siempre que dichas exenciones o ajustes no comprometan la salud, seguridad y derechos de las personas con alergias alimentarias.

Artículo 5.- Requisitos para Escuelas públicas, y privadas ~~y postsecundarias.~~

Las instituciones educativas, incluyendo escuelas públicas, y privadas ~~y entidades de educación postsecundaria tales como universidades, colegios técnicos y vocacionales,~~ deberán:

(a) Contar con un protocolo escrito aprobado por el Departamento de Educación y el Departamento de Salud que detalle acciones preventivas y de emergencia ante alergias alimentarias.

~~(b) Mantener una cantidad razonable de epinefrina autoinyectable en lugares accesibles, destinada al manejo inmediato de reacciones alérgicas que ocurran en las instalaciones, asegurando que se encuentre dentro de su fecha de vencimiento y sea almacenada de manera segura conforme a las recomendaciones del fabricante.~~

~~(c)~~ (b) Ofrecer educación ~~anual~~ al personal sobre alergias alimentarias, incluyendo primeros auxilios, uso de epinefrina y promoción de entornos inclusivos.

~~(d)~~ (c) Garantizar el derecho de los estudiantes con prescripción médica a tener acceso inmediato a su epinefrina autoinyectable en caso de una reacción alérgica. Para aquellos estudiantes cuya edad, madurez y evaluación médica lo permitan, se deberá autorizar que porten y se autoadministren el medicamento sin necesidad de aprobación previa del personal escolar en situaciones de emergencia. Las instituciones no podrán limitar su posesión ni demorar su uso cuando esté médicamente indicado.

~~(e)~~ (d) Informar a estudiantes, padres, madres o encargados, según aplique, sobre la política institucional de alergias.

~~(f)~~ (e) Para estudiantes diagnosticados con alergias alimentarias severas, las escuelas deberán adoptar el plan individualizado de manejo recomendado

por el médico del estudiante en coordinación con padres o encargados, el estudiante y personal de salud autorizado, incluyendo:

- i. Medidas preventivas personalizadas.
- ii. Protocolo específico de emergencia.
- iii. Revisión y actualización anual del plan.
- iv. Determinación clara sobre si el estudiante está autorizado a portar y autoadministrarse epinefrina, tomando en cuenta su edad, capacidad y evaluación médica.
- v. Este plan deberá ser conocido por el personal pertinente de la institución, en cumplimiento con las normas de confidencialidad aplicables.

Artículo 6 - Otros Entornos Públicos y Comerciales.

Los centros recreativos, deportivos, culturales, campamentos y aeropuertos con oferta de alimentos deberán:

(a) Implementar medidas similares a las de los restaurantes para prevención, educación y respuesta ante alergias alimentarias.

~~(b) Establecer áreas libres de alérgenos en actividades con poblaciones vulnerables.~~

~~(c)~~ (b) Permitir el ingreso y uso de epinefrina por personas autorizadas.

Artículo 7. - Campañas de Educación y Concienciación Pública.

El Departamento de Salud, en conjunto con otras agencias pertinentes, diseñará e implementará:

(a) Campañas educativas sobre alergias alimentarias en los medios de comunicación.

~~(b) Programas de formación comunitaria para padres, cuidadores y trabajadores del sector alimentario.~~

~~(c)~~ (b) Recursos digitales y materiales impresos de acceso gratuito.

Artículo 8.- Reglamentación, Coordinación Interagencial y Penalidades.

(a) El Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) establecerán los reglamentos necesarios para la ejecución de esta Ley en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días a partir de su aprobación.

(b) El Departamento de Salud coordinará con el Departamento de Educación, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Compañía de Turismo de Puerto Rico y cualquier otra agencia pertinente, el desarrollo de campañas educativas, materiales de orientación, guías técnicas y procesos de fiscalización relacionados con esta Ley. Las agencias deberán colaborar activamente en la ejecución de la política pública aquí establecida y en el desarrollo de estrategias de implementación conjunta.

(c) Los reglamentos y guías técnicas podrán incluir estándares mínimos para inspección, supervisión o auditoría, según el alcance de cada agencia y conforme a sus facultades legales.

(d) El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley podrá conllevar sanciones administrativas, incluyendo amonestaciones, multas de \$200 o y la suspensión de licencias, según corresponda y conforme a los reglamentos adoptados por las

1 agencias competentes, según lo dispuesto en la “Ley de Procedimiento Administrativo
2 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. Los ingresos por recaudos de multas se
3 depositarán la cuenta creada en virtud de esta Ley. La gravedad de la falta y la
4 reincidencia serán consideradas al determinar las penalidades aplicables.

5 (e) El Departamento de Salud y el Departamento de Asuntos del Consumidor
6 (DACO) podrán establecer opciones graduales de cumplimiento para
7 microempresas y pequeños negocios en sus reglamentos. Estas opciones podrán
8 incluir requisitos simplificados o plazos de implementación extendidos, siempre
9 y cuando no se comprometa la salud y seguridad de las personas con alergias
10 alimentarias ni se limiten los derechos reconocidos en esta Ley.

11 Artículo 9.- Derecho a Acceder con Alimentos Seguros.

12 Toda persona con alergias alimentarias tendrá derecho a ingresar con alimentos
13 personales seguros a lugares donde ~~normalmente~~ se restrinja el acceso a comida
14 externa. Esta disposición aplicará a espacios públicos y privados tales como teatros,
15 estadios, salas de cine, coliseos, centros de convenciones, hoteles, parques de
16 diversiones, excursiones organizadas, y otros lugares recreativos, culturales, deportivos,
17 educativos o turísticos.

18 Ningún comercio o entidad podrá penalizar, discriminar o impedir el acceso de
19 una persona amparada bajo esta Ley por portar alimentos seguros.

20 Artículo 10.- Programa de Certificación Voluntaria.

21 Se autoriza al Departamento de Salud a desarrollar y promover un programa
22 voluntario de certificación para establecimientos de alimentos denominado

1 “Restaurante Amigable con Alergias”. La certificación podrá ser otorgada a
2 establecimientos que, además de cumplir con las disposiciones ~~obligatorias~~ de esta Ley:

3 (a) Capaciten a ~~la totalidad de~~ su personal, tanto de cocina como de servicio, en
4 prevención y manejo de alergias alimentarias.

5 (b) Implementen y mantengan protocolos documentados y verificables para
6 evitar la contaminación cruzada, incluyendo prácticas de almacenamiento,
7 preparación y servicio.

8 (c) Ofrezcan menús con información detallada sobre alérgenos, así como una o
9 más opciones seguras diseñadas específicamente para personas con alergias
10 alimentarias.

11 (d) Participen en iniciativas educativas o de concienciación pública promovidas
12 por el Departamento de Salud.

13 El Departamento de Salud podrá publicar un listado oficial de establecimientos
14 certificados y promover su reconocimiento público como modelo de buenas prácticas.
15 El programa de certificación deberá revisarse y actualizarse periódicamente conforme a
16 las mejores prácticas médicas, reglamentación vigente o nuevas recomendaciones de
17 agencias especializadas en salud y nutrición.

18 Artículo 11.- Sistema de Reporte de Incidentes.

19 Todo establecimiento de alimentos y toda institución educativa deberá
20 documentar cualquier incidente relacionado con reacciones alérgicas que ocurra en sus
21 instalaciones. Esta información deberá ser reportada al Departamento de Salud dentro
22 de un plazo no mayor de cinco (5) días laborables, con el fin de contribuir a la

recopilación de datos relevantes sobre la implementación de esta Ley. En el caso de que la persona que sufra la emergencia relacionada a alergias alimentarias sea menor de edad, se debe salvaguardar las garantías de confidencialidad que brindan la “Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud” (Ley HIPPA, por sus siglas en inglés) y las disposiciones aplicables.

El Departamento de Salud creará un portal digital oficial donde se pueda recibir esta información de forma segura, y se asegurará de que el sistema sea accesible, estandarizado y protegido conforme a leyes de confidencialidad aplicables.

Asimismo, publicará un informe anual con datos agregados sobre estos incidentes, el cual estará disponible al público de manera electrónica a través de su sitio web oficial. Esta publicación servirá de herramienta para orientar el desarrollo de políticas públicas, campañas educativas y procesos de mejora continua.

Artículo 12.- Atención de Emergencias en Hospitales y Centros de Salud.

~~Los hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados deberán priorizar la atención inmediata de personas que presenten síntomas de anafilaxia o reacciones alérgicas graves, siguiendo los protocolos médicos establecidos y las guías clínicas actualizadas.~~

El Departamento de Salud coordinará la adopción de directrices específicas para fortalecer la respuesta efectiva a ~~estas~~ emergencias de síntomas de anafilaxia o reacciones alérgicas graves, incluyendo la capacitación de personal y la disponibilidad de equipos y medicamentos necesarios.

Artículo 13.- Registro Voluntario para Fines Estadísticos y de Política Pública.

1 El Departamento de Salud deberá crear y mantener un registro voluntario y
2 confidencial de personas diagnosticadas con alergias alimentarias severas, con el único
3 fin de recopilar información estadística que oriente la formulación de política pública,
4 planificación de servicios, campañas educativas y evaluación del cumplimiento de esta
5 Ley.

6 El registro podrá utilizarse también para promover mejores servicios y atención
7 diferenciada a esta población, incluyendo la distribución de material educativo, la
8 coordinación de iniciativas comunitarias y la identificación de necesidades en
9 situaciones de emergencia, siempre y cuando la participación sea completamente
10 voluntaria y no condicione el acceso a los derechos aquí garantizados.

11 El registro no podrá ser utilizado para fines de vigilancia individual, ni como
12 requisito para el ejercicio de derechos garantizados por esta Ley. Su diseño deberá
13 cumplir con toda legislación aplicable sobre privacidad y confidencialidad de
14 información médica y personal.

15 El Departamento de Salud deberá establecer mecanismos para el consentimiento
16 informado de las personas interesadas o de sus padres o encargados legales, según
17 aplique.

18 Artículo 14.- Preparación y Respuesta en Situaciones de Emergencia.

19 El Departamento de Salud, en coordinación con el Negociado para el Manejo de
20 Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y otras agencias pertinentes,
21 deberá incorporar en sus planes de preparación y respuesta ante emergencias o

desastres naturales medidas específicas dirigidas a proteger la salud y seguridad de personas con alergias alimentarias severas.

Estas medidas deberán incluir, entre otras:

(a) La consideración de necesidades dietarias especiales en la planificación de alimentos para refugios, centros de distribución y otros espacios de emergencia.

(b) La inclusión de personas con alergias alimentarias en los protocolos de identificación y atención prioritaria en situaciones de emergencia.

(c) La capacitación del personal encargado de refugios y centros de atención sobre el manejo seguro de alimentos y los riesgos asociados a la exposición accidental a alérgenos.

(d) Permitir el ingreso y uso de alimentos personales seguros en refugios u otros espacios temporeros cuando sea necesario para proteger la salud de personas con alergias alimentarias.

El cumplimiento de esta disposición deberá coordinarse, cuando sea posible, con el registro voluntario aquí establecido, respetando siempre la confidencialidad de los datos personales.

Artículo 15.- Guías Técnicas.

El Departamento de Salud desarrollará guías técnicas para apoyar la implementación de esta Ley en instituciones educativas, establecimientos de alimentos y otros entornos relevantes.

Estas guías deberán estar disponibles públicamente y mantenerse actualizadas en coordinación con las agencias pertinentes, conforme a los objetivos de esta Ley y las mejores prácticas de atención en el manejo de alergias alimentarias.

Las guías técnicas incluirán, entre otros aspectos:

(a) Recomendaciones sobre prácticas de atención que fortalezcan la seguridad y confianza de las personas con alergias alimentarias, como:

(i) Preguntar proactivamente si algún comensal tiene alergias.

(ii) Establecer una coordinación efectiva entre cocina y personal de servicio.

(iii) Identificar visualmente los platos preparados para personas con alergias.

(iv) Asegurar que la entrega del alimento se realice de manera clara, segura y conforme a las instrucciones recibidas.

(b) Recomendaciones para la capacitación del personal en el uso de epinefrina en situaciones de emergencia, cuando sea razonable según sus funciones y nivel de responsabilidad.

(c) Recomendaciones específicas para ~~instituciones—postsecundarias,~~ centros turísticos y actividades comunitarias, de manera que puedan alinearse con los principios y objetivos de esta Ley.

(d) Mecanismo que permita corroborar que las excepciones establecidas en esta Ley, responden a una necesidad médica legítima.

Artículo 16.- Consignación Presupuestaria.

Los ingresos devengados como resultado de las multas recaudadas por el incumplimiento de esta Ley, se consignarán en la cuenta establecida para el Departamento de Salud en el

Departamento de Hacienda para la operación del portal del sistema de reporte de incidentes; para el registro voluntario de personas diagnosticadas con alergias alimentarias severas; para campañas educativas sobre alergias alimentarias; para el programa de certificación voluntaria; o para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. El Departamento de Salud tendrá la responsabilidad de entregar un Informe Anual sobre el uso de estos fondos el cual será sometido ante la Secretaría de cada uno de los cuerpos legislativos en antes de cada día treinta (30) de junio de cada año mientras durante la vigencia de esta Ley.

Artículo ~~16~~17.- Implementación por Fases.

El Departamento de Salud, en coordinación con las agencias pertinentes, establecerá un plan de implementación por fases para asegurar la efectiva adopción de esta Ley, priorizando espacios escolares y establecimientos de alimentos con mayor riesgo para personas con alergias.

Artículo ~~17~~18.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier disposición de esta Ley fuere declarada nula o inconstitucional, tal declaración no afectará las demás disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto.

Artículo ~~18~~19. - Interpretación y Alcance.

Ninguna disposición de esta Ley deberá interpretarse como una limitación a los derechos que las personas con alergias alimentarias puedan tener conforme a otras leyes estatales o federales vigentes. Esta deberá interpretarse de forma liberal y a favor de la protección e inclusión de esta población.

Artículo ~~19~~20.- Vigencia.

- 1 Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación.